SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3177789 - RS (2026/0056154-5)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VICTOR DORNELLES MACHADO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. PROVIDÊNCIAS DO ART. 490 DO CPP OBSERVADAS. NOVA VOTAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO SOBERANA DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. AUTONOMIA DAS SÉRIES DE QUESITOS. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÕES DISTINTAS PARA VÍTIMAS DIVERSAS. ATUAÇÃO DEFENSIVA AMPLA E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para restabelecer o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença no processo 5043880-26.2022.8.21.0001/RS.

2. O agravante sustenta que as respostas dos jurados seriam inconciliáveis, pois reconheceram a autoria do réu em uma das tentativas de homicídio e a negaram nas demais, todas ocorridas no mesmo contexto fático, configurando contradição insanável nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP. Requer, assim, o provimento do agravo para restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça que anulou o julgamento.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se houve, de fato, contradição apta a ensejar nulidade do julgamento do Tribunal do Júri e se a decisão monocrática observou corretamente a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a soberania dos veredictos e a autonomia das séries de quesitos.

III. Razões de decidir

4. Foi consignado na decisão agravada que a suposta contradição foi enfrentada na própria sessão plenária, com

Documento eletrônico VDA61118831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/10/2026 18:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: b559da8d-4eac-4574-858f-e65fe60e4a6e

observância ao procedimento previsto no art. 490 do CPP. O Juiz Presidente esclareceu aos jurados a incongruência apontada pelo Ministério Público e submeteu novamente os quesitos à votação, ocasião em que o Conselho de Sentença, de forma soberana, manteve o resultado absolutório.

5. A decisão monocrática destacou que a defesa sustentou múltiplas teses – insuficiência probatória, negativa de autoria e coação moral irresistível – todas acolhidas pelos jurados, afastando a premissa de que a absolvição teria sido fundada exclusivamente em negativa de autoria.

6. Ressaltou-se, ainda, que não há contradição lógica ou jurídica no fato de os jurados reconhecerem a autoria em relação a uma vítima e rejeitarem tal reconhecimento quanto às demais, sobretudo porque cada série de quesitos é autônoma e permite conclusões distintas, preservando-se o livre convencimento dos jurados. A estrutura da quesitação impede que o reconhecimento da autoria em um fato implique automaticamente sua afirmação em todos os demais.

7. A decisão agravada também observou que a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a substituição da deliberação dos jurados quando estes, cientes da controvérsia e após nova votação, reafirmam a absolvição. Não se trata de vício formal não sanado, mas de opção soberana do corpo de jurados.

8. Por fim, registrou-se que a jurisprudência desta Corte admite conclusões distintas em séries de quesitos relativas a vítimas diversas, afastando a nulidade quando a questão é reapreciada pelo Conselho de Sentença e este mantém conscientemente o resultado proclamado.

IV. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Documento eletrônico VDA61118831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/10/2026 18:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: b559da8d-4eac-4574-858f-e65fe60e4a6e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3177789 - RS (2026/0056154-5)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VICTOR DORNELLES MACHADO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. PROVIDÊNCIAS DO ART. 490 DO CPP OBSERVADAS. NOVA VOTAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO SOBERANA DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. AUTONOMIA DAS SÉRIES DE QUESITOS. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÕES DISTINTAS PARA VÍTIMAS DIVERSAS. ATUAÇÃO DEFENSIVA AMPLA E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para restabelecer o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença no processo 5043880-26.2022.8.21.0001/RS.

2. O agravante sustenta que as respostas dos jurados seriam inconciliáveis, pois reconheceram a autoria do réu em uma das tentativas de homicídio e a negaram nas demais, todas ocorridas no mesmo contexto fático, configurando contradição insanável nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP. Requer, assim, o provimento do agravo para restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça que anulou o julgamento.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se houve, de fato, contradição apta a ensejar nulidade do julgamento do Tribunal do Júri e se a decisão monocrática observou corretamente a jurisprudência desta Corte ao reconhecer a soberania dos veredictos e a autonomia das séries de quesitos.

III. Razões de decidir

4. Foi consignado na decisão agravada que a suposta contradição foi enfrentada na própria sessão plenária, com

Documento eletrônico VDA61118976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/10/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 1fb8a4ec-8913-4ce2-bf08-51136f0457bd

observância ao procedimento previsto no art. 490 do CPP. O Juiz Presidente esclareceu aos jurados a incongruência apontada pelo Ministério Público e submeteu novamente os quesitos à votação, ocasião em que o Conselho de Sentença, de forma soberana, manteve o resultado absolutório.

5. A decisão monocrática destacou que a defesa sustentou múltiplas teses – insuficiência probatória, negativa de autoria e coação moral irresistível – todas acolhidas pelos jurados, afastando a premissa de que a absolvição teria sido fundada exclusivamente em negativa de autoria.

6. Ressaltou-se, ainda, que não há contradição lógica ou jurídica no fato de os jurados reconhecerem a autoria em relação a uma vítima e rejeitarem tal reconhecimento quanto às demais, sobretudo porque cada série de quesitos é autônoma e permite conclusões distintas, preservando-se o livre convencimento dos jurados. A estrutura da quesitação impede que o reconhecimento da autoria em um fato implique automaticamente sua afirmação em todos os demais.

7. A decisão agravada também observou que a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a substituição da deliberação dos jurados quando estes, cientes da controvérsia e após nova votação, reafirmam a absolvição. Não se trata de vício formal não sanado, mas de opção soberana do corpo de jurados.

8. Por fim, registrou-se que a jurisprudência desta Corte admite conclusões distintas em séries de quesitos relativas a vítimas diversas, afastando a nulidade quando a questão é reapreciada pelo Conselho de Sentença e este mantém conscientemente o resultado proclamado.

IV. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial para restabelecer o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença no processo 5043880-26.2022.8.21.0001/RS.

O agravante alega que as respostas dos jurados foram logicamente inconciliáveis – pois reconheceram a autoria do réu em uma das tentativas de homicídio, mas a negaram nas outras duas, todas ocorridas no mesmo contexto fático – configurando contradição insanável nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP, mesmo após a renovação da votação prevista no art. 490.

Requer, por isso, o provimento do agravo regimental para restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça que anulou o veredicto e determinou novo julgamento, afirmando que a soberania dos veredictos não autoriza a manutenção de decisões contraditórias.

A parte agravada, em contraminuta, sustenta a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico VDA61118976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/10/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 1fb8a4ec-8913-4ce2-bf08-51136f0457bd

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pela parte foram analisados de forma devidamente fundamentada, em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.

Foi expressamente consignado na decisão impugnada que a alegada contradição entre as respostas dos jurados foi devidamente enfrentada na sessão plenária, com estrita observância ao procedimento previsto no art. 490 do Código de Processo Penal. O Juiz Presidente esclareceu aos jurados a suposta incongruência apontada pelo Ministério Público e procedeu à renovação da votação, que, soberanamente, manteve o mesmo resultado absolutório.

Destacou-se, ainda, que a atuação defensiva sustentou teses múltiplas – insuficiência probatória, negativa de autoria e coação moral irresistível – todas acolhidas pelo Conselho de Sentença, o que afasta a premissa de que a absolvição teria sido fundada exclusivamente em negativa de autoria.

Também ressaltou a decisão agravada que não há contradição lógica ou jurídica no fato de os jurados reconhecerem a autoria em relação a uma vítima e rejeitarem tal reconhecimento quanto às demais, sobretudo quando cada série de quesitos é autônoma e permite conclusões distintas, preservando-se o livre convencimento dos jurados. A própria estrutura do sistema de quesitação impede que o reconhecimento da autoria em um fato implique, automaticamente, sua afirmação em todos os demais, sob pena de esvaziar a razão de existir de quesitos independentes.

A decisão agravada igualmente destacou que a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede que o Tribunal substitua a deliberação dos jurados quando estes, cientes da controvérsia e após nova votação, reafirmam a absolvição. A intervenção judicial, nessa hipótese, configuraria indevida mitigação da competência constitucional do Tribunal do Júri, sobretudo porque não se trata de vício formal não sanado.

Por fim, foi devidamente assinalado que a jurisprudência desta Corte admite conclusões distintas em séries de quesitos relativas a vítimas diversas, não havendo contradição quando o Conselho de Sentença acolhe parcialmente teses defensivas ou reconhece circunstâncias específicas em relação a cada fato. Assim, a decisão agravada alinhou-se integralmente aos precedentes desta Quinta Turma, que afastam a nulidade quando a contradição é submetida ao crivo dos jurados e estes mantêm, de forma consciente e reiterada, o resultado proclamado.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA61118976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 22/10/2026 18:41:57
Código de Controle do Documento: 1fb8a4ec-8913-4ce2-bf08-51136f0457bd

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0056154-5

AgRg no AREsp 3.177.789 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50438802620228210001 50976604120238210001 51020182020218210001 51030679620218210001 51030818020218210001 51033253820238210001 51136391420218210001 51154917320218210001 51338402720218210001 51517376820218210001

EM MESA

JULGADO: 20/10/2026

Relatora
Exma. Sra. Ministra **MARIA MARLUCE CALDAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	VICTOR DORNELLES MACHADO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU	:	DIONATTA PRADO FERRAZ
CORRÉU	:	JEFERSON DA LUZ CHAVARE
CORRÉU	:	MAYRON LUIS MARTINS MOREIRA
CORRÉU	:	MAYCON AZEVEDO DA SILVA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VICTOR DORNELLES MACHADO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Documento eletrônico VDA61055644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/10/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: DA2C92C9-461B-4907-912C-E1E2444CF9B5